

「부당한 공동행위 자진신고자 등에 대한 시정조치 등 감면제도 운영고시」 개정 이유

1. 제 · 개정 이유

- 공동행위 심사기준의 ‘사실상 하나의 사업자’ 판단기준과 ‘부당한 공동행위 자진신고자 등에 대한 시정조치 등 감면제도 운영고시(이하 ‘감면고시’)’의 ‘실질적 지배관계’는 동일한 내용으로 규정되어 있음
- 그런데 공동행위 심사기준에는 사실상 하나의 사업자로 인정되더라도 입찰담합은 법 적용이 제외되지 않는다고 규정되어 있는 반면, 감면고시에서는 입찰담합에 대한 예외가 명시적으로 규정되어 있지 않아 사실상 하나의 사업자에 해당하는 경우 입찰담합의 위법성은 인정되지만 공동 감면신청으로 모든 처분이 면제되는 불합리한 결과가 발생할 수 있음
- 따라서 공동 감면신청 대상에서 입찰담합을 명시적으로 제외하고, 더불어 부당한 공동행위에 참여한 사업자의 수를 판단할 때 공동 감면신청을 사업자들의 산정기준이 명문으로 규정되어 있지 않아 이를 명문화할 필요가 있음

2. 제 · 개정 내용

- (공동 감면신청 대상) 입찰담합은 모든 참여자들의 경쟁을 전제하고 있으므로 공동수급체로 참여하지 않은 사업자들은

다른 요건을 충족하더라도 공동 감면신청 대상에서 제외

- (사업자 수 산정기준) 부당한 공동행위에 참여한 사업자의 수가 2개인지를 판단할 때 공동 감면신청이 인정되는 사업자들을 1개 사업자로 산정

3. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

4. 입법효과

- 기존 규정의 명확성 및 다른 규정과의 정합성을 제고

5. 그 밖의 참고사항

- 없음